

1500127-02.2020.8.26.0570

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: LUIGI MONTEIRO SESTARI

Comarca: Cananéia

Foro: Foro de Cananéia

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 14/03/2022

... CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RÉUS ASSISTIDOS PELO MESMO DEFENSOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE COLIDÊNCIA DE DEFESAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MOMENTO CONSUMATIVO. PRESCINDIBILIDADE DA POSSE TRANQUILA DA RES. ADOÇÃO DATEORIA DA AMOTIO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cananéia

Foro de Cananéia

Vara Única

Rua Pero Lobo, 75, Cananeia-SP - cep 11990-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500127-02.2020.8.26.0570 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500127-02.2020.8.26.0570

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2081850/2020 - DEL.POL.CANANEIA, 10751907 -

DEL.POL.CANANEIA, 312/20/101 - DEL.POL.CANANEIA, 2081850 - DEL.POL.CANANEIA, 312/20/101 - DEL.POL.CANANEIA, 2081850 - DEL.POL.CANANEIA, 312/20/101 -

DEL.POL.CANANEIA, 2081850 - DEL.POL.CANANEIA, 312/20/101 - DEL.POL.CANANEIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SERGIO TEIXEIRA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIGI MONTEIRO SESTARI

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por seu representante que oficia perante este Juízo, aforou a presente AÇÃO PENAL PÚBLICA, na qual denuncia SERGIO TEIXEIRA, como incurso na prática do delito tipificado no artigo 155, §1º e §4º, inciso I, do Código Penal. Consta da denúncia que:

"Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, na madrugada de 29 de março de 2020, por volta das 01h30, na Rua Nino Cavagna, nº 509, em Vila Cabana, nesta

cidade e comarca de Cananeia, SÉRGIO TEIXEIRA, qualificado à fl. 13, subtraiu, para si, durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo, 01 (uma) furadeira elétrica, 01 (uma) serra elétrica, 08 (oito) chave de fenda, 01 (um) alicate, 01 (um) conversor de canais, 02 (duas) facas, 01 (uma) xícara e 01 (uma) bolsa, avaliados no valor total de R\$ 1.160,00, no total, conforme auto de avaliação de fls. 118/120, em prejuízo Sueli dos Santos Ferreira e José Ribamar de Carvalho da Silva. Noticiam os autos que, durante a madrugada de 29 de março de 2020, por volta das 01h30, SÉRGIO TEIXEIRA se dirigiu até a residência de Sueli dos Santos Ferreira e José Ribamar de Carvalho da Silva, localizada na Rua Nino Cavagna, nº 509, em Vila Cabana, nesta cidade e comarca de Cananeia, e, após quebrar o vidro de uma janela do imóvel (fls. 39/41), conseguiu ali ingressar e subtrair os objetos acima descritos, deixando o local em seguida, carregando-os. Ocorreu que vizinhos observaram quando SÉRGIO pulou o muro da residência e acionaram a Polícia Militar. Instantes depois, policiais militares se dirigiram ao local e avistaram SÉRGIO correndo e carregando duas sacolas grandes. Ao notar a viatura policial, o denunciado dispensou as sacolas na via pública, mas foi abordado e, em revista pessoal, encontrados com ele um mandril e um óculos de proteção individual. Nas sacolas dispensadas estavam os objetos subtraídos da residência de Sueli e José Ribamar."

A denúncia foi recebida em 01/03/2021 (fls. 133/134).

O acusado foi citado em 09/03/2021 (fl. 140) e apresentou defesa prévia (fls. 157/160).

Foi ratificado o recebimento da denúncia e designada primeira audiência de instrução e julgamento (fls.160/162).

Em audiência de fls. 173/174, foram ouvidas as vítimas, as testemunhas e interrogado o réu.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais.

O Ministério Público diz que a pretensão punitiva estatal é procedente, uma vez que os elementos de informação colhidos na fase de inquérito policial foram confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A materialidade está comprovada e a autoria é certa e recai sobre o acusado, pediu a procedência da denúncia nos exatos termos em que formulada.

A Defesa, por sua vez, sustenta que a autoria é incerta, pediu a absolvição do acusado, subsidiariamente requereu a desclassificação para tentativa de furto.

Enfim, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. DECIDO.

O feito encontra-se em ordem. Não há preliminares a dirimir. Presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação e os pressupostos processuais, passo ao mérito da causa. Cuida-se de ação penal pública, na qual a acusação imputa a pratica do delito tipificado no artigo 155, §1º e §4º, inciso I, do Código Penal.

A materialidade delitativa resultou provada pelo boletim de ocorrência fls. 5/7 e auto de exibição/apreensão de fls. 8/10, das fotografias de fls. 42/45, auto de reconhecimento de objetos de fls. 120 e auto de entrega de fls. 121/123, bem como pela prova oral colhida.

Por sua vez, a autoria é certa e as provas dos autos demonstram que ela recai, com efeito, sobre o acusado. O conjunto probatório é seguro e autoriza a condenação.

A vítima JOSÉ RIBAMAR CARVALHO E SILVA em Juízo, relatou que não estava no local no momento dos fatos, mas que tinha feito obras lá. Informa que foram levados objetos como furadeira, enxada, chave de fenda, maquina, serra elétrica e outros, que ficou sabendo do furto, uma vez que transeuntes viram o acusado entrando no local e chamaram a polícia, que conseguiu reaver seus bens, no dia seguinte foi até a obra e que a janela do lavabo estava quebrada por onde o acusado entrou e levou os objetos.

A vítima SUELI DOS SANTOS FERREIRA, disse em depoimento policial (fls. 118) "que sou a proprietária da residência. que a casa é de veraneio. que vou á cidade de dois em dois meses. que fiquei sabendo do furto pelo meu caseiro e também pedreiro o sr. ribamar, que me ligou no dia seguinte. que através das fotos, reconheço como sendo

os meus objetos furtados: 01 conversor de canais, 02 facas e 01 de xícara e diversos utensílios de cozinha. que os demais se trata de ferramentas do caseiro. que autorizo desde já a entrega dos objetos ao sr. ribamar". Não foi ouvida em juízo, tendo sido dispensada pelas partes e homologada a desistência por este magistrado.

A testemunha IVAN MENDONÇA SANTANA, policial militar, relatou em solo policial (fls.11), "Que foram acionados através de contato telefônico diretamente na Base, informando que foi visto um indivíduo pulando o muro de uma residência situado na RUA NINO CAVAGNA Nº 509, esquina com a Rua Ranulfo Paiva; Que a guarnição dirigiu-se até o local e quando se aproximou da residência, avistaram um indivíduo com as mesmas características passadas correndo e carregando duas sacolas grandes. Que antes de ser abordado o indivíduo dispensou as sacolas pela via pública, sendo alcançado com o auxílio de outra guarnição que estava no apoio; Que em revista pessoal foi encontrada em seu bolso de seu moletom um "mandril" e um óculos de proteção individual. Nas sacolas foram encontrados os objetos acima relacionados; Que diligenciaram com vistas a encontrar o proprietário da residência ou algum representante, porém, como se trata de casa de veraneio não foi possível contato até o presente momento. Que diante deste cenário, os policiais conduziram o indiciado e os objetos até esta unidade policial para as providências de polícia judiciária. Em tempo, em obediência ao art. 304 do CPP, emprestou a Autoridade, neste ato, RECIBO pela entrega do(s) capturado(s), determinando, com os recursos disponíveis (ressalvada a hipótese de colaboração espontânea de outras instituições) a custódia do(s) agente(s) em dependência designada, dotada de suficiente vigilância acauteladora para ulterior encaminhamento ao sistema prisional."

Em juízo a testemunha IVAN MENDONÇA SANTANA, relatou que foi acionado na base, via telefônica, sendo informado que havia sido avistado um indivíduo pulando um muro de uma residência e com alguns objetos na mão com um saco plástico, a equipe se deslocou ao local e avistou o indivíduo em via pública correndo com alguns objetos e mais a frente com o apoio de outra equipe foi possível realizar a abordagem do acusado e com ele localizaram nos bolsos da bermuda uma chave mandril, parte de uma ferramenta e um óculos de proteção individual, indagado de quem seria, disse que era dele, porém nas buscas nas proximidades onde ela estava, foi localizado o saco plástico que a equipe havia visualizado nas mãos dele quando ele tentou empreender fuga, no saco havia comida, utensílios domésticos e algumas ferramentas, fomos até o local dos fatos e por se tratar de casa de veraneio não foi possível fazer contato com o proprietário. Que o acusado corria com um saco preto nas mãos, dispensado para empreender fuga. A casa tinha muro alto e portão fechado e sem acesso de caseiro ou proprietário e os fatos ocorreram por volta das 01h30min, ou seja, de madrugada.

A testemunha NAGIL TEIXEIRA, também policial militar, relatou na fase extrajudicial (fl.12) "Que foram acionados através de contato telefônico diretamente na Base, informando que foi visto um indivíduo pulando o muro de uma residência situado na RUA NINO CAVAGNA Nº 509, esquina com a Rua Ranulfo Paiva; Que a guarnição dirigiu-se até o local e quando se aproximou da residência, avistaram um indivíduo com as mesmas características passadas correndo e carregando duas sacolas grandes. Que antes de ser abordado o indivíduo dispensou as sacolas pela via pública, sendo alcançado com o auxílio de outra guarnição que estava no apoio; Que em revista pessoal foi encontrada em seu bolso de seu moletom um "mandril" e um óculos de proteção individual. Nas sacolas foram encontrados os objetos acima relacionados; Que diligenciaram com vistas a encontrar o proprietário da residência ou algum representante, porém, como se trata de casa de veraneio não foi possível contato até o presente momento. Que diante deste cenário, os policiais conduziram o indiciado e os objetos até esta unidade policial para as providências de polícia judiciária."

Perante este juízo a testemunha NAGIL TEIXEIRA, relatou que se recorda dos fatos, que recebeu via base notícia de que um indivíduo havia adentrado em uma residência e que quando chegaram ao local visualizaram o acusado com um saco preto nas mãos. No saco tinha alimentos, mandril e ferramentas. Quando abordado ele negou os fatos

e como estavam com outra equipe de apoio já tinham visto o acusado com o saco nas mãos. Que os fatos se deram por volta da 01h00. A casa era de veraneio e não conseguiram visualizá-la.

Na fase extrajudicial (fls. 13), o réu SÉRGIO TEIXEIRA, negou os fatos, relatando "Que não entrei na casa. que estava na esquina parado. o que foi encontrado no meu bolso era meu. que os objetos que foram encontrados estava longe de mim. que quando fui abordado estava andando e indo para a minha casa."

Em interrogatório perante este Juízo, o réu SÉRGIO TEIXEIRA advertido do seu direito de permanecer em silêncio disse: que não foi ele quem furtou os objetos e que a sacola não era sua. Que estava vindo da casa de sua namorada. Diz que estava longe do local dos fatos e que o mandril e o óculos eram dele. Diz que os óculos de proteção eram usados no trabalho e que tinha deixado na casa da namorada. Afirma que não deixaram sua namorada depor na delegacia.

Portanto, as provas coligidas nos autos demonstram cabalmente a autoria delitiva do acusado que subtraiu, para si, 01 (uma) furadeira elétrica, avaliada em R\$250,00, 01 (uma) Makita, avaliada em R\$150,00, e 01 (uma) Chave de fenda, avaliada em R\$100,00, 01 (alicate) avaliado em R\$30,00, 01 (um) conversor de canais avaliado em R\$150,00, 02 facas de cozinha avaliada em R\$30,00, 01 (uma) jogo de xícaras, avaliado em R\$250,00, e uma bolsa preta contendo várias brocas, avaliada em R\$200,00.

Melhor sorte não assiste à defesa quanto à assertiva de crime na modalidade tentada.

Predominou, por longo período de tempo, o entendimento doutrinário e jurisprudencial, no qual a consumação do delito de furto se dava pela "Teoria da Inversão da Posse".

No entanto, mais recentemente ocorreu alteração desse pensamento e a adoção da "Amotio", verbis:

"PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RÉUS ASSISTIDOS PELO MESMO DEFENSOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE COLIDÊNCIA DE DEFESAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MOMENTO CONSUMATIVO. PRESCINDIBILIDADE DA POSSE TRANQUILA DA RES. ADOÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada for flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. "Só se configura o conflito de defesas na hipótese em que um réu atribui a outro a prática criminosa que só pode ser imputada a um único acusado, de modo que a condenação de um ensejaria a absolvição do outro, ou quando o delito tenha sido praticado de maneira que a culpa de um réu exclua a do outro." (HC 94.517/MG, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 30.03.2009). 3. No caso, não restou demonstrado o conflito de interesses nem qualquer prejuízo ao paciente por ter sido assistido, a partir da audiência de instrução e julgamento, pelo mesmo defensor público que patrocinou a defesa do corréu, uma vez que ambos negaram a autoria delitiva que lhes foi imputada na denúncia. 4. De outro lado, para acolher o pedido de absolvição, por insuficiência de provas, seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via estreita do habeas corpus. 5. Os tribunais superiores adotaram a teoria da apprehensio, também denominada de amotio, segundo a qual o crime de roubo, assim como o de furto, consuma-se no momento em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, pouco importando se por longo ou breve espaço temporal, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e/ou desviada. 6. No caso, mostra-se incontroverso que os réus tiveram a posse dos bens subtraídos, ainda que por breve lapso temporal, sendo capturados somente após a busca efetuada pelos policiais. Assim, descabe a desclassificação pretendida para a forma tentada. 7. Habeas corpus não conhecido (HC 222888/MG, STJ, 5ª. Turma. Rel. Min. Gurgel de Faria, 16.12.2014, DJe 02.02.2015).

Nesse sentido, consoante jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de

Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (TEMA 934), nos autos do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.524.450/RJ, pacificou-se a tese da consumação do crime de furto, aplicando-se a teoria da amotio, dispondo-se que:

“Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada”.

A mesma compreensão perfilha a doutrina mais abalizada no sentido de que o crime de furto se consuma mesmo que o agente seja perseguido e preso em flagrante delito, sendo irrelevante a circunstância de não ter se locupletado da coisa, ou seja, ainda que não haja posse tranquila.

Conforme a prova oral colhida nos autos, o acusado foi preso em flagrante delito quando já estava distante do local dos fatos, circunstância que demonstra a ocorrência do desapossamento da res furtiva, ou seja, o iter criminis alcançou seu momento consumativo.

Ademais, a subtração da ‘res’ não foi frustrada por circunstâncias alheias à vontade do agente, tendo se concretizado a posse do objeto, ainda que por tempo reduzido, o que afasta a incidência do art. 14, II, do Código Penal.

A posterior interceptação efetuada pelos policiais militares, que recuperaram a ‘res furtiva’, não descaracteriza a usurpação de posse sofrida pelas vítimas JOSÉ RIBAMAR e SUELI, que tiveram o acesso aos seus bens temporariamente sustados por estarem fora de suas esferas de vigilância.

Os policiais militares foram uníssonos, em seus depoimentos, ao narrarem que o acusado fugia pela rua com um saco plástico preto nas mãos e que este foi descartado quando percebeu a chegada da polícia.

Dentro do saco plástico foram encontrados os bens furtados da residência de SUELI, cuja propriedade dos bens foi confirmada pelo auto de reconhecimento e entrega de objetos de fls. 120/123.

Ressalte-se ainda, que com o acusado, no momento da abordagem pelo policiais, foram encontrados óculos de proteção e mandril, objetos usualmente empregados para a prática do delito de furto, tendo SÉRGIO confirmado que os referidos objetos eram seus.

Com relação à tipicidade da conduta, esta se amolda ao delito de furto majorado durante repouso noturno do art. 155, §1º do Código Penal.

Isso porque o acusado praticou o delito de furto às 01h30, durante o repouso noturno, conforme relato dos policiais militares, o que exaspera a pena em razão do repouso da coletividade e maior facilidade para empreitada criminosa.

Nesse sentido:

Apelação - Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e repouso noturno - Materialidade e autoria demonstradas - Depoimentos firmes e coesos da vítima e dos policiais civis - Qualificadora comprovada - Condenação mantida - Penas adequadamente fixadas e bem fundamentadas - Regime aberto - Substituição da pena corpórea por duas restritivas de direitos - Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 0001493-31.2017.8.26.0191; Relator (a): Roberto Porto; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ferraz de Vasconcelos - 2ª Vara; Data do Julgamento: 10/03/2022; Data de Registro: 10/03/2022)

No entanto, deve ser afastada a qualificadora de rompimento de obstáculo do art. 155, § 4º, I, do Código Penal, posto que ausente nos autos laudo pericial, imprescindível para incidência da qualificadora, em razão de o delito deixar vestígios, sendo impossível de ser demonstrada pela prova oral por não terem desaparecido os vestígios quando da investigação, não havendo qualquer justificativa plausível para sua não realização, devendo se aplicar o teor dos artigos 158 e 167 do Código de Processo Penal.

É a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

FURTO QUALIFICADO TENTADO - RECURSO DEFENSIVO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INADMISSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE SUFFICIENTEMENTE COMPROVADAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA OUTRO FIM. FURTO QUALIFICADO TENTADO - RECURSO DEFENSIVO: ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL - IMPRESCINDIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A NÃO REALIZAÇÃO DA PERÍCIA - QUALIFICADORA AFASTADA, DE OFÍCIO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ESSE FIM. (TJSP; Apelação Criminal 1501185-96.2021.8.26.0540; Relator (a): Jayme Walmer de Freitas; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santo André - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/10/2021; Data de Registro: 25/10/2021)

Furto tentado - Prisão em flagrante na posse da res furtiva - Depoimento dos policiais - Prova oral segura e suficiente - Condenação mantida; Furto tentado - Rompimento de obstáculo - Perícia - Necessidade - Inteligência do art. 158 do Código de Processo Penal - Qualificadora afastada; Furto tentado - Réu reincidente - Aplicação da fração máxima pela tentativa - Impossibilidade - Regime correto - Detração penal - Não cabimento - Recurso provido em parte para adequação da pena. (TJSP; Apelação Criminal 1500525-60.2020.8.26.0630; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Nova Odessa - 2ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 21/10/2021; Data de Registro: 21/10/2021)

FURTO - materialidade - boletim de ocorrência e prova oral que indica a subtração. FURTO - autoria - depoimento de vítima indicando o réu como autor - validade - de rigor a condenação do réu - improvimento ao apelo. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - inexistência de prova pericial - impossibilidade de reconhecimento da qualificadora - fato que deixa vestígio - necessária perícia - impossibilidade de ser demonstrada pela prova oral por não terem desaparecido os vestígios quando da investigação - artigo 158 e 167 do Código de Processo Penal - afastamento da qualificadora - provimento parcial para este fim. SUBTRAÇÃO DE SEMOVENTES - demonstração pela prova oral. CONSUMAÇÃO - inversão na posse da res. LESÃO CORPORAL - materialidade e autoria demonstrada pela prova oral - arremesso de pedras pelo réu que não atingiram a vítima - reconhecimento da forma tentada - de rigor a condenação do réu - improvimento ao apelo. PENAS - penas base no mínimo legal - reconhecida a atenuante da menoridade, contudo, sem reflexos na pena - Súmula 231 do STJ - ausentes causas de aumento e diminuição - correção da pena do crime de lesão corporal - reconhecida a tentativa - redução da pena em 2/3 - provimento para este fim REGIME - aberto - manutenção - substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito e pena de multa - manutenção. (TJSP; Apelação Criminal 1500086-41.2019.8.26.0450; Relator (a): Mens de Mello; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Piracaia - 1ª Vara; Data do Julgamento: 04/10/2021; Data de Registro: 04/10/2021)

Destaque-se que o acusado era imputável na data dos fatos e tinha pleno conhecimento do caráter ilícito de sua conduta, não havendo quaisquer excludentes da ilicitude ou da culpabilidade que possam beneficiá-lo.

Nestes termos, passo a individualizar a pena, observando o sistema trifásico do artigo 68 do Código Penal. Pelo referido critério, analisa-se inicialmente as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), definindo a pena-base. Posteriormente, verifica-se a existência de circunstâncias agravantes e atenuantes e, por fim, causas de aumento e de diminuição, chegando-se à pena definitiva.

O Código Penal, quanto aos objetivos da pena, definiu igualmente, em seu artigo 59, que a pena será fixada conforme seja necessária e suficiente para fins de repressão e prevenção do crime.

É com base nestas considerações que se seguirá a dosimetria da pena, realizada de forma individualizada, em observância aos direitos e garantias fundamentais consagrados no artigo 5º da Constituição Federal, em especial os correspondentes incisos XLV e XLVI.

Na primeira fase, ostenta maus-antecedentes, com condenações diversas já superadas pelo lapso quinquenal depurador (fls. 53/70, 71/74 e 188/189), de modo que as utilizo como maus-antecedentes, ante o sistema da perpetuidade adotado pelo STF nos

autos do Recurso Extraordinário Nº 593.818/SC com repercussão geral (TEMA 150), de modo que exaspero e fixo a pena-base e 01 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, é analisada a presença de agravantes e atenuantes genéricas. No caso em questão, conforme art. 61, inciso I do CP, há a incidência da agravante da reincidência, já que possui condenação anterior com prazo de cumprimento da pena não ainda superado pelo lapso quinquenal depurador, nos autos nº 7000058-69.2010.8.26.0118 – fim da execução prevista em 12/06/2016 (fl. 67 e 68), , de modo que aumento a pena-base em 1/6, fixando-a em 01 (um) ano 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, são consideradas as causas de diminuição ou aumento. No caso em apreço, vislumbro a causa de aumento prevista no art. 155, §1º, do CP, exasperando-se a pena intermediária em 1/3, de modo que fixo a pena definitiva em 01 (um) ano, 9 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa. Por não haver informações acerca da situação financeira do réu, fixo cada dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data dos fatos (art. 49, § 1º, do Código Penal).

Passo ao regime inicial de cumprimento da pena.

Como é cediço, para se aferir qual o regime inicial para o cumprimento da pena, deve o julgador considerar 03 (três) critérios: o quantum da pena, as condições pessoais do apenado quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e eventual reincidência (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal).

No caso concreto, diante da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis do acusado (inaplicável, portanto, o teor da Súmula nº 269 do C. STJ), analisando-se também a quantidade de pena fixada, é caso de fixação do regime FECHADO, nos termos do art. 33, § 2º, a e b, do Código Penal.

Descabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, tendo em vista que o acusado é reincidente, o que desautoriza tais benesses nos termos dos arts. 44, III, e 77, I, II, III ambos do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para o fim de CONDENAR o acusado SERGIO TEIXEIRA como incurso nas sanções previstas no artigo 155, §1º, do Código Penal, às penas de 01 (um) ano, 9 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial FECHADO.

O réu poderá apelar em liberdade, já que se manteve livre durante o curso da persecução criminal e não há motivos para decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, apenas consignando que ele se encontra preso por outro juízo.

Deixo de fixar indenização mínima dos danos causados (art. 387, IV, do CPP), posto não ter sido discutido nos autos e nem houve requerimento expresso do Ministério Público.

Comunique-se ao ofendido a presente sentença, na forma do art. 201, § 2º do Código de Processo Penal.

Condene o sentenciado também ao pagamento das custas e despesas processuais.

Entretanto, considerando que o sentenciado foi assistido por advogado nomeado nos termos do convênio com a Defensoria Pública, associado às circunstâncias do processo, tudo indica sua insuficiência de recursos para fazer frente a esse débito, motivo pelo qual desde logo lhe concedo o benefício da gratuidade da justiça e determino a suspensão das condenações pecuniárias contidas nesse parágrafo, na forma do art. 98 do Código de Processo Civil.

Arbitro honorários ao(à) advogado(a) nomeado(a) no presente processo no patamar máximo do valor respectivo previsto na tabela de honorários advocatícios do convênio firmado entre OAB/SP e DPESP.

Elabore-se a competente certidão de honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado:

1) Caso exista pena de multa, providencie a serventia, observado o disposto no art. 336, caput, do Código de Processo Penal, o cálculo da pena de multa a pagar, manifestando-se o Ministério Público e a Defesa (Cláusula Décima Primeira, § 25 do

Termo de Convênio entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e Ordem dos Advogados do Brasil Seção de São Paulo Convênio n. 003/2016). Em seguida, tornem-me conclusos para homologação (art. 538, § 1º, das NSCGJ)

2) Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do art. 15, inciso III da Constituição da República e art. 71, § 2º do Código Eleitoral;

3) Expeça-se a guia de recolhimento definitiva, remetendo-a ao Juízo competente, observando-se em tudo o Comunicado CG 1182/2017;

4) Lance-se o nome do sentenciado no rol do IRGD;

5) Ofícios de praxe;

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diligências necessárias.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa.

Cananeia, 11 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA